

Direito Penal - TJSP Escrevente 2025

Versão: 0.1.0-rc.1

Status: release candidate; conteúdo editorial/normativo aprovado; release final ainda depende dos gates aplicáveis de PDF e NotebookLM

Base normativa: Código Penal, recorte vigente em 2025-07-29

Como usar esta apostila

O recorte de Direito Penal desta prova é relativamente pequeno, mas contém muitos tipos próximos. A melhor forma de estudar não é decorar apenas o nome do crime. Em cada fato, procure uma sequência de elementos:

1. sujeito: quem pratica e se existe qualidade funcional;
2. verbo: falsificar, usar, exigir, solicitar, oferecer, omitir, destruir etc.;
3. objeto: papel, documento, identidade, dado, sistema, vantagem, ordem, processo etc.;
4. finalidade ou condição especial;
5. consequência, forma equiparada, qualificadora, majorante ou regra subsidiária;
6. tipo vizinho que deve ser descartado.

O escopo oficial desta apostila é exclusivamente:

arts. 293-305; 307; 308; 311-A; 312-317; 319-333; 336; 337; 339-347; 357; 359 do Código Penal.

O art. 338-A não pertence ao recorte. Ele não é incluído apenas porque está numericamente entre os arts. 337 e 339.

Unidade 1 - Papéis públicos e petrechos de falsificação - DP-01

Art. 293 - falsificação de papéis públicos

O art. 293 não trata de qualquer documento público. Ele enumera objetos específicos: selo destinado a controle tributário e outros papéis de emissão legal destinados à arrecadação de tributo; papel de crédito público que não seja moeda; vale postal; cautela de penhor e determinadas cadernetas de depósito; documentos relacionados à arrecadação de rendas públicas, depósito ou caução sob responsabilidade do poder público; e bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, Estado ou Município.

O núcleo do caput é falsificar, fabricando ou alterando. Pena: reclusão de 2 a 8 anos e multa.

Formas que merecem leitura literal

O § 1º aplica a mesma pena do caput a grupos de condutas, entre eles:

- usar, guardar, possuir ou deter qualquer dos papéis falsificados do artigo;
- importar, exportar, adquirir, vender, trocar, ceder, emprestar, guardar, fornecer ou restituir à circulação selo falsificado destinado a controle tributário;
- no exercício de atividade comercial ou industrial, praticar as condutas previstas no dispositivo com produto ou mercadoria que tenha selo tributário falsificado ou que esteja sem selo oficial quando sua aplicação for obrigatória.

Para esse último grupo, a lei equipara à atividade comercial o comércio irregular ou clandestino, inclusive em vias públicas e residências.

O § 2º pune quem, em papel legítimo, suprime carimbo ou sinal de inutilização para torná-lo novamente utilizável. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. O § 3º aplica a mesma pena a quem usa o papel depois dessa alteração.

O § 4º cuida de hipótese diferente: a pessoa recebe de boa-fé um dos papéis falsificados ou alterados, depois descobre a falsidade/alteração e ainda assim o usa ou o restitui à circulação. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa.

Contrastes decisivos

Situação	Regra de referência
fabricar ou alterar os papéis especiais	art. 293, caput
usar/guardar/possuir/deter papel falsificado do art. 293	art. 293, § 1º
suprimir sinal de inutilização de papel legítimo para reutilizá-lo	art. 293, § 2º
receber de boa-fé e usar depois de conhecer a falsidade	art. 293, § 4º
falsidade material de documento público em geral	art. 297

Art. 294 - petrechos de falsificação

Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação dos papéis do art. 293. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa.

A expressão "especialmente destinado" é a chave. Não basta imaginar que um objeto comum poderia ser usado na fraude.

Art. 295 - prevailecimento do cargo

Se o agente é funcionário público e pratica crime deste capítulo prevalecendo-se do cargo, a pena aumenta de 1/6.

A mera qualidade funcional não basta; o texto exige o aproveitamento do cargo na prática.

Três mini-casos

Caso 1. Uma pessoa guarda equipamento especialmente preparado para produzir os papéis descritos no art. 293. O foco é o art. 294, ainda que nenhum papel já tenha sido efetivamente falsificado.

Caso 2. Um agente recebeu de boa-fé um papel do art. 293; dias depois descobriu a falsidade e resolveu colocá-lo em circulação. A hipótese específica é a do § 4º, não a pena do caput automaticamente.

Caso 3. Funcionário público falsifica um papel do art. 293 usando acesso proporcionado pelo próprio cargo. Além do tipo-base, deve ser examinada a majorante do art. 295.

Síntese DP-01

Objeto especial + verbo + momento do conhecimento + uso funcional do cargo são os quatro eixos deste bloco.

Unidade 2 - Falsidade documental, atestados, uso e supressão - DP-02

Art. 296 - selo ou sinal público

Pune falsificar, fabricando ou alterando, selo público destinado a autenticar atos oficiais e selo/sinal legalmente atribuído a entidade ou autoridade pública, além de sinal público de tabelião. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa.

Nas mesmas penas incorre quem usa selo/sinal falsificado; usa indevidamente o verdadeiro em prejuízo alheio ou proveito próprio/alheio; ou altera, falsifica ou usa indevidamente marcas, logotipos, siglas e símbolos identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública.

Se funcionário público pratica o crime prevalecendo-se do cargo, aumento de 1/6.

Art. 297 - falsificação de documento público

Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa. Se funcionário público pratica o crime prevalecendo-se do cargo, aumento de 1/6.

Para efeitos penais, são equiparados a documento público, entre outros, documento emanado de entidade paraestatal, título ao portador ou transmissível por endosso, ações de sociedade comercial, livros mercantis e testamento particular.

Hipóteses previdenciárias dos §§ 3º e 4º

A mesma pena alcança inserções ou omissões específicas em documentos destinados a produzir prova perante a previdência social. O § 3º abrange, em síntese, inserção de pessoa que não seja segurado obrigatório em folha/documento previdenciário e declarações falsas ou diversas da devida em CTPS/documentos previdenciários ou contábeis relacionados às obrigações da empresa. O § 4º alcança a omissão, nesses documentos, de nome/dados do segurado, remuneração e vigência do contrato de trabalho ou prestação de serviços.

Art. 298 - falsificação de documento particular

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa.

Para esse artigo, cartão de crédito ou débito é equiparado a documento particular.

Art. 299 - falsidade ideológica

O documento pode ser materialmente verdadeiro e, ainda assim, conter falsidade em seu conteúdo. O tipo consiste em omitir declaração que devia constar ou inserir/fazer inserir declaração falsa ou diversa da devida, com a finalidade de:

- prejudicar direito;
- criar obrigação; ou
- alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Pena: se o documento é público, reclusão de 1 a 5 anos e multa; se particular, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Aumento de 1/6 se o agente é funcionário público e age prevalecendo-se do cargo ou se a falsidade/alteração recai sobre assentamento de registro civil.

Material x ideológica

- fabricação ou alteração física/documental -> falsidade material;
- documento formalmente autêntico com declaração falsa/omitida e finalidade típica -> falsidade ideológica.

Art. 300 - falso reconhecimento de firma ou letra

Reconhecer como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que não seja verdadeira.

- documento público: reclusão de 1 a 5 anos e multa;
- documento particular: reclusão de 1 a 3 anos e multa.

Art. 301 - certidão ou atestado falso

Caput - falsidade ideológica

Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato/circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou serviço de caráter público, ou outra vantagem. Pena: detenção de 2 meses a 1 ano.

§ 1º - falsidade material

Falsificar ou alterar atestado/certidão para prova de fato/circunstância com essa finalidade de vantagem. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos.

Se houver fim de lucro, acrescenta-se multa.

Art. 302 - falsidade de atestado médico

Médico, no exercício da profissão, fornece atestado falso. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano; se houver fim de lucro, também multa.

Art. 303 - selo ou peça filatélica

Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica com valor de coleção, salvo reprodução/alteração visivelmente anotada. Pena: detenção de 1 a 3 anos e multa. A mesma pena alcança quem, para fins de comércio, usa o selo ou peça.

Art. 304 - uso de documento falso

Fazer uso de papéis falsificados ou alterados a que se referem os arts. 297 a 302. A pena é a mesma cominada à falsificação ou alteração correspondente.

O verbo aqui é usar. Não confunda com fabricar, alterar ou suprimir.

Art. 305 - supressão de documento

Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio/alheio ou prejuízo alheio, documento verdadeiro de que o agente não podia dispor.

- documento público: reclusão de 2 a 6 anos e multa;
- documento particular: reclusão de 1 a 5 anos e multa.

Quadro de contraste

Situação	Tipo central
documento público fisicamente falsificado	art. 297
documento particular fisicamente falsificado	art. 298
conteúdo falso/omitido com finalidade típica	art. 299
reconhecimento público falso de firma/letra	art. 300
certidão funcional ou atestado médico falso	arts. 301-302
uso do falso dos arts. 297-302	art. 304
destruição/supressão/ocultação de documento verdadeiro indisponível	art. 305

Três mini-casos

Caso 1. Alguém altera fisicamente diploma particular verdadeiro. O problema é material, não ideológico: art. 298.

Caso 2. Documento público é formalmente autêntico, mas recebe declaração falsa juridicamente relevante para criar obrigação. O contraste aponta ao art. 299.

Caso 3. O agente destrói documento particular verdadeiro, de que não podia dispor, para beneficiar terceiro. O eixo é art. 305, não uso de documento falso.

Síntese DP-02

Pergunte sempre: documento público ou particular? falsidade física ou conteúdo? quem é o sujeito especial? houve falsificação, uso ou supressão?

Unidade 3 - Falsa identidade e documento de identidade alheio - DP-03

Art. 307 - falsa identidade

Atribuir a si ou a terceiro identidade falsa para obter vantagem em proveito próprio/alheio ou causar dano a outra pessoa. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

O tipo não exige, por sua redação, uso de documento físico de identidade alheio.

Art. 308 - uso ou cessão de documento de identidade alheio

Usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia, ou ceder a alguém documento dessa natureza - próprio ou de terceiro - para que seja usado. Pena: detenção de 4 meses a 2 anos e multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Contraste

Art. 307	Art. 308
atribuição de identidade falsa	uso/cessão de documento de identidade
foco na identidade declarada	foco no objeto documental específico

Três mini-casos

Caso 1. Pessoa fornece verbalmente nome e identidade falsos para obter vantagem, sem apresentar documento. Referência: art. 307.

Caso 2. Pessoa apresenta como próprio o documento verdadeiro de identidade de terceiro. Referência: art. 308.

Caso 3. Titular empresta seu próprio documento de identidade para que outra pessoa o utilize como se fosse dela. A cessão também está prevista no art. 308.

Síntese DP-03

A pergunta decisiva é: existe documento de identidade alheio sendo usado ou cedido? Se sim, art. 308 é o primeiro contraste.

Unidade 4 - Fraude em certame de interesse público - DP-04

Art. 311-A - elementos do tipo

Utilizar ou divulgar indevidamente, com o fim de beneficiar a si/terceiro ou comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de:

- concurso público;
- avaliação ou exame públicos;
- processo seletivo para ingresso no ensino superior;
- exame ou processo seletivo previstos em lei.

Pena do caput: reclusão de 1 a 4 anos e multa.

Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio, acesso de pessoa não autorizada ao conteúdo sigiloso.

Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública: reclusão de 2 a 6 anos e multa.

Se o fato é cometido por funcionário público, aumento de 1/3.

Três mini-casos

Caso 1. Candidato divulga conteúdo sigiloso de concurso para beneficiar outro concorrente: caput.

Caso 2. Servidor apenas facilita o acesso de não autorizado, sem divulgar pessoalmente: forma equiparada do § 1º.

Caso 3. A ação ou omissão causa dano à Administração. O § 2º prevê, para esse resultado, pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. A qualidade funcional, quando presente, é tratada separadamente pelo § 3º.

Síntese DP-04

Não reduza o artigo à ideia vaga de "fraude em prova". Procure sigilo + espécie de certame + verbo + finalidade + eventual resultado/qualidade funcional.

Unidade 5 - Crimes funcionais nucleares - DP-05

Art. 312 - peculato

Apropriação ou desvio

Funcionário público apropria-se de dinheiro, valor ou bem móvel, público ou particular, de que tem posse em razão do cargo, ou o desvia em proveito próprio/alheio. Pena: reclusão de 2 a 12 anos e multa.

Peculato-furto

Mesmo sem a posse, aplica-se a mesma pena quando o funcionário subtrai ou concorre para subtração em proveito próprio/alheio, valendo-se da facilidade proporcionada pela qualidade funcional.

Peculato culposo

Se o funcionário concorre culposamente para crime de outra pessoa: detenção de 3 meses a 1 ano.

Na forma culposa, reparação do dano:

- antes da sentença irrecorrível -> extingue a punibilidade;
- depois -> reduz de metade a pena imposta.

Art. 313 - peculato mediante erro de outrem

Apropriar-se de dinheiro ou utilidade que recebeu, no exercício do cargo, por erro de outra pessoa. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa.

Art. 313-A - inserção de dados falsos em sistema

Funcionário autorizado insere/facilita inserção de dados falsos ou altera/exclui indevidamente dados corretos em sistema/banco de dados da Administração, com o fim de obter vantagem indevida para si/outrem ou causar dano. Pena: reclusão de 2 a 12 anos e multa.

Art. 313-B - alteração não autorizada de sistema

Funcionário modifica ou altera sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos e multa.

Se resulta dano à Administração ou ao administrado, aumento de 1/3 até 1/2.

313-A x 313-B

- 313-A: dados + funcionário autorizado + finalidade específica;
- 313-B: sistema/programa + ausência de autorização/solicitação; dano funciona como majorante.

Art. 314 - extravio, sonegação ou inutilização de livro/documento

Funcionário extravia livro oficial ou documento sob sua guarda em razão do cargo, sonega-o ou o inutiliza total/parcialmente. Pena: reclusão de 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Art. 315 - emprego irregular de verbas ou rendas públicas

Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Pena: detenção de 1 a 3 meses, ou multa.

Atenção: o tipo não exige apropriação patrimonial para o agente; o foco é a destinação legal da verba/renda.

Art. 316 - concussão e excesso de exação

Concussão

Exigir vantagem indevida, para si/outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Pena: reclusão de 2 a 12 anos e multa.

Excesso de exação - § 1º

Funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido ou, sendo devido, usa meio vexatório/gravoso não autorizado por lei. Pena: reclusão de 3 a 8 anos e multa.

Desvio do indevidamente recebido - § 2º

Se o funcionário desvia, em proveito próprio/alheio, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos: reclusão de 2 a 12 anos e multa.

Art. 317 - corrupção passiva

Funcionário solicita ou recebe vantagem indevida, ou aceita promessa de vantagem, para si/outrem, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Pena: reclusão de 2 a 12 anos e multa.

Se, em consequência da vantagem/promessa, retarda, deixa de praticar ou pratica ato de ofício infringindo dever funcional: aumento de 1/3.

Se pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício infringindo dever funcional cedendo a pedido ou influência de outrem: detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa.

Concussão x corrupção passiva

Concussão	Corrupção passiva
exigir vantagem	solicitar, receber ou aceitar promessa
art. 316	art. 317

Três mini-casos

Caso 1. Funcionário autorizado altera dado correto em banco da Administração para gerar vantagem indevida. Art. 313-A.

Caso 2. Funcionário modifica programa da repartição sem autorização, sem a finalidade especial do 313-A. Art. 313-B.

Caso 3. Agente público impõe pagamento de vantagem indevida em razão do cargo. O verbo "exigir" conduz à concussão; se apenas solicita/recebe/aceita promessa, o contraste é corrupção passiva.

Síntese DP-05

Vínculo funcional, posse/facilidade, dado x sistema, destinação de verba e verbo da vantagem são as chaves deste bloco.

Unidade 6 - Prevaricação e demais crimes funcionais - DP-06

Art. 319 - prevaricação

Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa.

Art. 319-A - acesso de preso a aparelho de comunicação

Diretor de penitenciária e/ou agente público deixa de cumprir seu dever de impedir que preso tenha acesso a aparelho telefônico, rádio ou similar que permita comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano.

Art. 320 - condescendência criminosa

Funcionário, por indulgência, deixa de responsabilizar subordinado que praticou infração no exercício do cargo ou, se não possui competência, deixa de comunicar o fato à autoridade competente. Pena: detenção de 15 dias a 1 mês, ou multa.

319 x 320

- prevaricação -> finalidade de satisfazer interesse/sentimento pessoal;
- condescendência -> indulgência diante de infração de subordinado.

Art. 321 - advocacia administrativa

Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a Administração Pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Pena: detenção de 1 a 3 meses, ou multa.

Se o interesse é ilegítimo: detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa.

Art. 322 - violência arbitrária

Praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência.

Art. 323 - abandono de função

Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Pena: detenção de 15 dias a 1 mês, ou multa.

- se resulta prejuízo público -> detenção de 3 meses a 1 ano e multa;
- se ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira -> detenção de 1 a 3 anos e multa.

Art. 324 - exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado

Entrar em função pública antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar a exercê-la, sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Pena: detenção de 15 dias a 1 mês, ou multa.

Art. 325 - violação de sigilo funcional

Revelar fato conhecido em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar sua revelação. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave.

Nas mesmas penas incorre quem permite/facilita acesso de pessoa não autorizada a sistemas/bancos de dados da Administração, inclusive mediante senha, ou usa indevidamente acesso restrito.

Se da ação/omissão resulta dano à Administração Pública ou a outra pessoa: reclusão de 2 a 6 anos e multa.

Art. 326 - violação do sigilo de proposta de concorrência

Devassar sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro oportunidade de devassá-lo. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa.

Art. 327 - conceito penal de funcionário público

É funcionário público, para efeitos penais, quem exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração.

Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada/conveniada para executar atividade típica da Administração Pública.

A pena aumenta de 1/3 quando autores dos crimes deste capítulo ocupam cargos em comissão ou funções de direção/assessoramento nos entes indicados no § 2º.

Três mini-casos

Caso 1. Servidor deixa de praticar ato para satisfazer sentimento pessoal: prevaricação.

Caso 2. Chefe, por indulgência, tolera infração do subordinado e não o responsabiliza: condescendência criminosa.

Caso 3. Empregado de empresa contratada para executar atividade típica da Administração pratica fato funcional. Antes de excluir o capítulo por ele não ser servidor efetivo, aplique o conceito do art. 327.

Síntese DP-06

O bloco exige atenção a motivo da omissão, relação hierárquica, interesse privado, sigilo, estado funcional e conceito penal ampliado de funcionário público.

Unidade 7 - Crimes de particular contra a Administração - DP-07

Art. 328 - usurpação de função pública

Usurar o exercício de função pública. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos e multa.

Se do fato o agente auferir vantagem: reclusão de 2 a 5 anos e multa.

Art. 329 - resistência

Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe presta auxílio. Pena: detenção de 2 meses a 2 anos.

Se, em razão da resistência, o ato não se executa: reclusão de 1 a 3 anos. As penas são aplicadas sem prejuízo das correspondentes à violência.

Art. 330 - desobediência

Desobedecer ordem legal de funcionário público. Pena: detenção de 15 dias a 6 meses e multa.

Resistência x desobediência

- resistência -> oposição com violência ou ameaça à execução de ato legal;
- desobediência -> descumprimento de ordem legal, sem esses elementos típicos da resistência.

Art. 331 - desacato

Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa.

Art. 332 - tráfico de influência

Solicitar, exigir, cobrar ou obter vantagem/promessa, para si/outrem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa.

Se o agente alega ou insinua que a vantagem também se destina ao funcionário: aumento da metade.

Art. 333 - corrupção ativa

Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena: reclusão de 2 a 12 anos e multa.

Se, em razão da vantagem/promessa, o funcionário retarda/omite ato ou o pratica infringindo dever funcional: aumento de 1/3.

332 x 333

Tráfico de influência	Corrupção ativa
agente vende suposta influência sobre ato de funcionário	agente oferece/promete vantagem ao funcionário
vantagem é para o intermediário, a pretexto de influir	vantagem é instrumento para determinar o ato funcional

Três mini-casos

Caso 1. Particular ameaça servidor para impedir a execução de ato legal. Art. 329.

Caso 2. Intermediário cobra dinheiro dizendo que consegue influenciar ato de funcionário. Art. 332.

Caso 3. Particular oferece vantagem diretamente ao funcionário para que ele omita ato de ofício. Art. 333.

Síntese DP-07

Exercício indevido de função, violência/ameaça, ordem legal, desacato, venda de influência e oferta direta de vantagem são categorias distintas.

Unidade 8 - Edital, sinal, livro, processo e documento - DP-08

Art. 336 - inutilização de edital ou de sinal

Rasgar, inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público; ou violar/inutilizar selo ou sinal empregado, por determinação legal ou ordem de funcionário, para identificar ou cerrar objeto. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa.

Art. 337 - subtração ou inutilização de livro ou documento

Subtrair ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário em razão do ofício ou de particular em serviço público. Pena: reclusão de 2 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Limite do edital

O recorte contém os arts. 336 e 337. Os artigos posteriores com letras, como 337-A, não entram automaticamente.

Três mini-casos

Caso 1. Pessoa rasga edital regularmente afixado por ordem de servidor. Art. 336.

Caso 2. Pessoa inutiliza selo usado por ordem funcional para cerrar objeto. Art. 336.

Caso 3. Pessoa subtrai processo confiado à custódia de funcionário em razão do ofício. Art. 337.

Síntese DP-08

A chave é o objeto: edital/selo/sinal versus livro/processo/documento sob custódia.

Unidade 9 - Crimes contra a Administração da Justiça - DP-09

Art. 339 - denúncia caluniosa

Dar causa à instauração de inquérito policial, procedimento investigatório criminal, processo judicial, PAD, inquérito civil ou ação de improbidade contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente. Pena: reclusão de 2 a 8 anos e multa.

- anonimato ou nome suposto -> aumento de 1/6;

- imputação de contravenção -> diminuição de metade.

Art. 340 - comunicação falsa de crime ou contravenção

Provocar ação da autoridade comunicando ocorrência de crime ou contravenção que sabe não ter ocorrido. Pena: detenção de 1 a 6 meses, ou multa.

339 x 340

- 339 -> falsa imputação contra pessoa que o agente sabe inocente, dando causa a procedimento;

- 340 -> comunicação de ocorrência inexistente que provoca ação da autoridade.

Art. 341 - autoacusação falsa

Acusar-se perante autoridade de crime inexistente ou praticado por outra pessoa. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos, ou multa.

Art. 342 - falso testemunho ou falsa perícia

Testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete faz afirmação falsa, nega ou cala a verdade em processo judicial/administrativo, inquérito policial ou juízo arbitral. Pena: reclusão de 2 a 4 anos e multa.

Aumento de 1/6 a 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou com a finalidade especial de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que seja parte entidade da Administração Pública direta/indireta.

O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade.

Art. 343 - corrupção de testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete

Dar, oferecer ou prometer dinheiro/outra vantagem a esses sujeitos para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação. Pena: reclusão de 3 a 4 anos e multa.

Aumento de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que seja parte entidade da Administração direta/indireta.

342 x 343

- art. 342 -> a pessoa chamada a produzir prova falseia/nega/cala a verdade;
- art. 343 -> terceiro dá, oferece ou promete vantagem para provocar essa falsidade.

Art. 344 - coação no curso do processo

Usar violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio/alheio, contra autoridade, parte ou pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência.

Se o processo envolve crime contra a dignidade sexual, aumento de 1/3 até a metade.

Art. 345 - exercício arbitrário das próprias razões

Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, ainda que legítima, salvo quando a lei permite. Pena: detenção de 15 dias a 1 mês, ou multa, além da pena da violência.

Se não há violência, somente se procede mediante queixa.

Art. 346 - coisa própria em poder de terceiro

Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se encontra em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa.

Art. 347 - fraude processual

Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, estado de lugar, coisa ou pessoa, com o fim de induzir a erro juiz ou perito. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos e multa.

Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas são aplicadas em dobro.

Três mini-casos

Caso 1. Alguém imputa crime a pessoa determinada que sabe inocente e provoca a instauração de investigação. Art. 339.

Caso 2. Testemunha mente e, antes da sentença do processo onde mentiu, retrata-se e declara a verdade. Incide a regra de não punibilidade do art. 342, § 2º.

Caso 3. Agente altera artificiosamente o estado de uma coisa para produzir efeito em futuro processo penal. A forma especial do art. 347 dobra as penas, mesmo que o processo penal ainda não tenha começado.

Síntese DP-09

Pessoa inocente x ocorrência inexistente, posição do sujeito na prova, momento da retratação, violência/ameaça, pretensão própria e espécie do processo são elementos decisivos.

Unidade 10 - Exploração de prestígio e desobediência a decisão judicial - DP-10

Art. 357 - exploração de prestígio

Solicitar ou receber dinheiro/outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa.

Se o agente alega ou insinua que o dinheiro/utilidade também se destina a uma dessas pessoas: aumento de 1/3.

Art. 332 x art. 357

- art. 332 -> influência sobre ato de funcionário público no exercício da função;
- art. 357 -> influência sobre o conjunto específico de atores da Administração da Justiça enumerado no artigo.

Art. 359 - desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito

Exercer função, atividade, direito, autoridade ou múnus de que a pessoa foi suspensa ou privada por decisão judicial. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos, ou multa.

Não é qualquer descumprimento de ordem judicial. O tipo exige o exercício daquilo que foi objeto de suspensão/privação judicial.

Art. 324 x art. 359

Os dois textos podem se aproximar quando o enunciado usa genericamente a ideia de "continuar exercendo função". Para leitura segura do recorte:

- art. 324: trata especificamente de função pública, seja pelo ingresso antes das exigências legais, seja pela continuação sem autorização após ciência oficial de exoneração, remoção, substituição ou suspensão;
- art. 359: alcança função, atividade, direito, autoridade ou múnus de que houve suspensão ou privação por decisão judicial.

A letra desses dois artigos, sozinha, não autoriza criar uma regra geral de concurso de normas para hipóteses que reúnam simultaneamente elementos de ambos. Por isso, os exemplos e as questões desta apostila isolam o elemento textual decisivo em vez de importar solução jurisprudencial não prevista no recorte.

Três mini-casos

Caso 1. Intermediário pede dinheiro afirmando que influenciará um juiz. Art. 357.

Caso 2. Intermediário pede dinheiro alegando influência sobre ato de servidor público comum, fora do elenco especial do art. 357. O contraste relevante é o art. 332.

Caso 3. Decisão judicial suspende o exercício de determinada atividade privada; mesmo ciente, a pessoa continua a exercê-la. O art. 359 é a referência textual do recorte. O art. 324, em contraste, trata da função pública nas hipóteses funcionais que enumera.

Síntese DP-10

Quem é o alvo da suposta influência, qual é a atividade/direito atingido e se a suspensão decorre de decisão judicial são as perguntas centrais.

Quadro geral de contrastes

Contraste	Critério decisivo
293 x 294	papel falsificado x objeto especialmente destinado à falsificação
297/298 x 299	falsidade material x conteúdo ideologicamente falso
304 x 305	uso de documento falso x supressão de documento verdadeiro
307 x 308	identidade falsa x documento de identidade alheio
313-A x 313-B	dados com finalidade especial x sistema/programa sem autorização
312 x 315	apropriação/desvio de bem x aplicação legalmente diversa de verba/renda
316 x 317	exigir x solicitar/receber/aceitar promessa
319 x 320	interesse/sentimento pessoal x indulgência com subordinado
324 x 359	estado funcional de função pública x suspensão/privação por decisão judicial de função/atividade/direito/autoridade/múnus
329 x 330	violência/ameaça contra ato legal x desobediência a ordem legal
332 x 333	venda de suposta influência x vantagem oferecida ao funcionário
336 x 337	edital/selo/sinal x livro/processo/documento custodiado
339 x 340	imputação contra inocente x comunicação de ocorrência inexistente
342 x 343	falsidade pelo sujeito da prova x vantagem oferecida para provocar falsidade
332 x 357	funcionário público em geral x atores específicos da Justiça

Prática objetiva autoral

As 30 questões abaixo são autorais. Cada bloco contém três mini-casos e corresponde a uma unidade DP da matriz.

DP-01 - questões 1 a 3

1. Renato guarda, em oficina clandestina, equipamento especialmente construído para falsificar os papéis públicos descritos no art. 293. Ainda não chegou a fabricar nenhum papel. Considerando apenas o recorte estudado, a figura mais diretamente aplicável é:
A) falsidade ideológica.
B) petrechos de falsificação.
C) uso de documento falso.
D) supressão de documento.
E) falsa identidade.
2. Elisa recebeu de boa-fé um papel falsificado abrangido pelo art. 293. Depois de descobrir a falsidade, decidiu recolocá-lo em circulação. A situação possui tratamento próprio porque:
A) todo recebimento de boa-fé torna o fato definitivamente atípico.
B) o uso posterior ao conhecimento da falsidade é expressamente disciplinado.
C) a lei exige que Elisa seja funcionária pública.
D) o art. 293 trata apenas da fabricação e nunca do uso.
E) a pena passa obrigatoriamente a ser a do art. 294.
3. Servidor utiliza acesso funcional para falsificar papel do art. 293, prevalecendo-se do cargo. Além da figura-base, deve-se examinar:
A) aumento de 1/6 previsto no art. 295.
B) diminuição obrigatória de metade.
C) extinção da punibilidade.
D) conversão automática em falsidade ideológica.
E) aplicação exclusiva de multa.

DP-02 - questões 4 a 6

4. Caio altera fisicamente um documento particular verdadeiro. Em outro fato, Lúcia insere informação falsa juridicamente relevante em documento materialmente autêntico para criar obrigação. Os eixos jurídicos predominantes são, respectivamente:
A) falsidade ideológica e falsidade material.
B) falsidade material e falsidade ideológica.
C) falsa identidade e uso de documento falso.
D) supressão e reconhecimento falso de firma.
E) falsidade de atestado e fraude processual.
5. Médica, no exercício da profissão, fornece conscientemente atestado falso. O tipo específico estudado é:
A) art. 300.
B) art. 301, necessariamente.
C) art. 302.
D) art. 304.
E) art. 305.
6. Bruno destrói documento particular verdadeiro de que não podia dispor, visando beneficiar terceiro. A chave que afasta o art. 304 e aponta ao art. 305 é:
A) o documento ser verdadeiro e ser objeto de destruição/supressão/ocultação.
B) a necessidade de função pública.
C) a falsidade material do documento.
D) o uso do documento como se fosse autêntico.
E) a existência de selo tributário.

DP-03 - questões 7 a 9

7. Para obter vantagem, pessoa se apresenta verbalmente com identidade falsa, sem usar documento de terceiro. O tipo de referência é:
A) art. 307.

- B) art. 308.
- C) art. 304.
- D) art. 305.
- E) art. 337.

8. Pessoa apresenta como próprio o passaporte verdadeiro de outra pessoa. O elemento que conduz ao art. 308 é:

- A) simples mentira sobre a profissão.
- B) uso, como próprio, de documento de identidade alheio.
- C) alteração física do passaporte.
- D) destruição do documento.
- E) necessidade de prejuízo patrimonial efetivo.

9. Titular entrega voluntariamente seu documento de identidade a terceiro para que este o use como se fosse próprio. Pelo texto estudado:

- A) a cessão está fora do art. 308.
- B) somente o usuário pode ser alcançado.
- C) a cessão do documento para esse uso também é prevista no art. 308.
- D) o fato só pode ser analisado pelo art. 299.
- E) exige-se falsificação material prévia.

DP-04 - questões 10 a 12

10. Candidato divulga conteúdo sigiloso de concurso público para beneficiar amigo inscrito. O conjunto de elementos mais característico do art. 311-A é:

- A) conteúdo sigiloso + certame abrangido + finalidade típica.
- B) documento público + destruição + prejuízo.
- C) vantagem exigida por funcionário.
- D) violência contra autoridade.
- E) mera violação de regra administrativa sem sigilo.

11. Servidor facilita acesso de pessoa não autorizada ao conteúdo sigiloso de prova, mas não divulga pessoalmente o material. A afirmação correta é:

- A) a facilitação de acesso não autorizado é forma expressamente alcançada.
- B) a ausência de divulgação pessoal elimina a tipicidade em qualquer hipótese.
- C) o dispositivo só alcança exames universitários.
- D) o crime exige dano efetivo à Administração em todas as formas.
- E) funcionário público nunca pode ser sujeito do fato.

12. Da ação ou omissão descrita no art. 311-A resulta dano à Administração Pública. Segundo a consequência expressa no § 2º, a pena passa a ser:

- A) reclusão de 2 a 6 anos e multa.
- B) apenas multa, sem pena privativa de liberdade.
- C) detenção de 15 dias a 1 mês, ou multa.
- D) reclusão de 1 a 4 anos sem multa.
- E) redução obrigatória da pena pela metade.

DP-05 - questões 13 a 15

13. Funcionário concorre culposamente para peculato praticado por outro e repara integralmente o dano antes da sentença irrecorrível. Na forma culposa, a reparação:

- A) apenas reduz a pena em 1/3.
- B) extingue a punibilidade.
- C) é juridicamente irrelevante.
- D) transforma o fato em peculato doloso.
- E) exclui somente a multa.

14. Funcionário autorizado altera dado correto em banco de dados da Administração com o fim de obter vantagem indevida. O contraste mais adequado é:

- A) art. 313-A, por manipulação de dados com finalidade específica.
- B) art. 313-B, pois qualquer alteração informática é necessariamente desse artigo.
- C) art. 315, por emprego de verba.
- D) art. 320, por indulgência.

E) art. 337, por subtração de processo.

15. Agente público, em razão da função, impõe ao particular o pagamento de vantagem indevida. A palavra do enunciado que melhor separa concussão de corrupção passiva é:

- A) recebe.
- B) aceita.
- C) exige.
- D) promete.
- E) comunica.

DP-06 - questões 16 a 18

16. Funcionário deixa de praticar ato de ofício para satisfazer sentimento pessoal. Qual elemento indica prevaricação em vez de condescendência criminosa?

- A) relação de subordinação da vítima.
- B) interesse ou sentimento pessoal como finalidade da omissão.
- C) exigência de vantagem econômica.
- D) emprego de violência.
- E) falsificação de documento.

17. Chefe, por indulgência, deixa de responsabilizar subordinado que praticou infração funcional. O tipo específico é:

- A) prevaricação.
- B) condescendência criminosa.
- C) advocacia administrativa.
- D) abandono de função.
- E) corrupção ativa.

18. Empregado de empresa contratada para executar atividade típica da Administração pratica conduta cuja tipificação depende do conceito penal de funcionário público. Segundo o art. 327:

- A) a equiparação é impossível porque ele não ocupa cargo estatutário.
- B) a equiparação pode alcançar quem trabalha para empresa contratada/conveniada para atividade típica da Administração.
- C) somente quem recebe remuneração diretamente do Estado pode ser funcionário público para fins penais.
- D) somente servidor efetivo entra no conceito.
- E) a transitoriedade sempre exclui a qualidade funcional.

DP-07 - questões 19 a 21

19. Particular ameaça funcionário para impedir a execução de ato legal. A violência/ameaça na oposição ao ato diferencia:

- A) resistência de desobediência.
- B) desacato de falsa identidade.
- C) corrupção ativa de peculato.
- D) tráfico de influência de exploração de prestígio.
- E) supressão de falsidade ideológica.

20. Intermediário cobra dinheiro dizendo que consegue influenciar ato de funcionário público. Ele não oferece a vantagem ao servidor; vende sua suposta influência. O tipo central é:

- A) corrupção ativa.
- B) tráfico de influência.
- C) concussão.
- D) prevaricação.
- E) desacato.

21. Particular oferece vantagem indevida diretamente a funcionário para determiná-lo a omitir ato de ofício. A figura é:

- A) exploração de prestígio.
- B) tráfico de influência.
- C) corrupção ativa.
- D) advocacia administrativa.
- E) denúncia caluniosa.

DP-08 - questões 22 a 24

22. Pessoa rasga edital afixado por ordem de funcionário público. A figura do recorte é:

- A) art. 336.
- B) art. 337.
- C) art. 305.
- D) art. 314.
- E) art. 359.

23. Pessoa inutiliza selo empregado por determinação legal para cerrar objeto. A conduta, no recorte estudado, é alcançada por:

- A) art. 336.
- B) art. 337.
- C) art. 339.
- D) art. 343.
- E) art. 357.

24. Pessoa subtrai processo confiado à custódia de funcionário em razão do ofício. O objeto material direciona a análise para:

- A) art. 336.
- B) art. 337.
- C) art. 330.
- D) art. 341.
- E) art. 357.

DP-09 - questões 25 a 27

25. Alguém provoca investigação contra pessoa determinada, imputando-lhe crime que sabe não ter sido praticado por ela. O elemento que distingue essa hipótese da comunicação falsa do art. 340 é:

- A) a imputação contra alguém que o agente sabe inocente, dando causa ao procedimento.
- B) o simples contato com autoridade.
- C) a existência de qualquer documento.
- D) a qualidade de funcionário público do autor.
- E) a ocorrência obrigatória de dano patrimonial.

26. Testemunha faz afirmação falsa em processo e, antes da sentença nesse mesmo processo, retrata-se e declara a verdade. A consequência expressa no art. 342 é:

- A) aumento de 1/3.
- B) fato deixa de ser punível.
- C) pena aplicada em dobro.
- D) conversão em comunicação falsa.
- E) irrelevância completa da retratação.

27. Agente altera artificialmente o estado de uma coisa para induzir a erro e produzir efeito em processo penal ainda não iniciado. No art. 347:

- A) as penas são aplicadas em dobro.
- B) o fato é atípico porque o processo penal não começou.
- C) a pena é reduzida pela metade.
- D) exige-se que o agente seja perito.
- E) aplica-se apenas multa.

DP-10 - questões 28 a 30

28. Intermediário solicita dinheiro a pretexto de influir em juiz. A figura específica do recorte é:

- A) tráfico de influência do art. 332, necessariamente.
- B) exploração de prestígio do art. 357.
- C) corrupção ativa.
- D) concussão.
- E) prevaricação.

29. Decisão judicial suspende o exercício de determinada atividade privada. Mesmo ciente, a pessoa continua a exercê-la. Considerando o recorte estudado, a referência textual é:

- A) art. 330.
- B) art. 359.
- C) art. 324.
- D) art. 341.

E) art. 357.

30. Para distinguir tráfico de influência (art. 332) de exploração de prestígio (art. 357), o critério textual mais útil é:

A) valor econômico da vantagem.

B) identidade do conjunto de pessoas sobre as quais se alega influência e o contexto funcional/judicial.

C) existência obrigatória de violência.

D) nacionalidade do agente.

E) momento do pagamento.

Gabarito comentado

1. B. O art. 294 recai sobre objeto especialmente destinado à falsificação dos papéis do art. 293.
2. B. O § 4º do art. 293 disciplina quem recebeu de boa-fé e usa/restitui à circulação depois de conhecer a falsidade.
3. A. O art. 295 aumenta em 1/6 a pena quando funcionário pratica o crime prevalecendo-se do cargo.
4. B. Alteração física é falsidade material; conteúdo falso em documento materialmente autêntico aponta para falsidade ideológica.
5. C. O art. 302 é específico para o médico que fornece atestado falso no exercício profissional.
6. A. O art. 305 trata de documento verdadeiro que o agente não podia dispor e destrói, suprime ou oculta.
7. A. O art. 307 trabalha com atribuição de identidade falsa e finalidade típica.
8. B. O objeto específico do art. 308 é documento de identidade alheio usado como próprio.
9. C. O próprio art. 308 também alcança a cessão para que outro utilize documento dessa natureza.
10. A. O art. 311-A combina conteúdo sigiloso, certame abrangido, verbo típico e finalidade específica.
11. A. O § 1º pune quem permite ou facilita acesso de pessoa não autorizada.
12. A. O § 2º prevê reclusão de 2 a 6 anos e multa quando da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública.
13. B. No peculato culposo, reparação anterior à sentença irrecorrível extingue a punibilidade.
14. A. O art. 313-A recai sobre dados e exige a finalidade legal; 313-B recai sobre sistema/programa e falta de autorização.
15. C. "Exigir" é o núcleo da concussão; corrupção passiva usa solicitar/receber/aceitar promessa.
16. B. Interesse ou sentimento pessoal é elemento decisivo do art. 319.
17. B. Indulgência diante de infração do subordinado define a condescendência criminosa.
18. B. O § 1º do art. 327 contempla essa hipótese de equiparação funcional.
19. A. Resistência exige oposição mediante violência ou ameaça à execução de ato legal; desobediência recai sobre ordem legal.
20. B. O art. 332 pune a vantagem cobrada/obtida a pretexto de influir em ato de funcionário.
21. C. A oferta/promessa direta de vantagem para determinar ato de ofício é corrupção ativa.
22. A. Edital afixado integra o art. 336.
23. A. Selo/sinal usado para identificar ou cerrar objeto integra o art. 336.
24. B. Livro oficial, processo ou documento sob custódia funcional integram o art. 337.
25. A. Denúnciação caluniosa exige que se dê causa ao procedimento contra alguém mediante imputação de fato de que o agente o sabe inocente.
26. B. Retratação ou declaração da verdade antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito torna o fato não punível.
27. A. Para produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, a fraude processual tem penas em dobro.
28. B. Juiz está expressamente no elenco do art. 357.
29. B. O art. 359 alcança o exercício de atividade da qual houve suspensão ou privação por decisão judicial; o art. 324 trata especificamente de função pública nas hipóteses funcionais que enumera.
30. B. O art. 357 possui elenco específico de atores da Administração da Justiça; o art. 332 fala em ato de funcionário público.

Síntese final de recuperação

Em revisão rápida, recupere estas chaves:

1. papel especial do art. 293 x documento público geral do art. 297;
2. falsidade material x ideológica;
3. identidade declarada x documento de identidade alheio;
4. dados x sistema/programa;
5. exigir x solicitar/receber/aceitar promessa;
6. interesse pessoal x indulgência com subordinado;
7. estado funcional de função pública do art. 324 x suspensão/privação judicial do art. 359;
8. violência/ameaça contra ato legal x desobediência a ordem legal;
9. venda de influência x oferta direta ao funcionário;
10. imputação a inocente x comunicação de ocorrência inexistente;
11. influência sobre funcionário em geral x elenco específico da Administração da Justiça.

O conteúdo textual e as 30 questões autorais passaram pelo QA editorial/normativo do 0.1.0-draft.3 e foram congelados para este release candidate 0.1.0-rc.1. O candidato ainda não constitui release final: os gates de PDF e de uso no NotebookLM precisam refletir o estado real antes de qualquer promoção.